

Relatório Financeiro Consolidado

Pensão Alimentícia · Período de 01/01/2025 a 30/06/2026

Devedor: Ari Gorenstein · Credores: Millena Onesti Gorenstein, Caio Onesti Gorenstein e Maia Onesti Gorenstein

Memória elaborada conforme CC arts. 354 (imputação) e 406 (juros legais SELIC · Lei 14.905/2024)

São Paulo, junho de 2026 — versão final para revisão e protocolo

PASSIVO TOTAL APURADO EM 30 DE JUNHO DE 2026

R\$ 535.238,01

Cenário consolidado incluindo todos os pagamentos do alimentante — diretos e intermediados pelas bancas anteriores

I — IDENTIFICAÇÃO DO FEITO

ITEM	CONTEÚDO
Título executivo (filhos)	Sentença de 11/04/2024 · 2ª Vara da Família e Sucessões · Foro Regional XI – Pinheiros/SP · Juiz Dr. Augusto Drummond Lepage · proc. 1006738-51.2023.8.26.0011 · fls. 1376-1382
Quantum fixado (filhos)	R\$ 24.300,00 mensais + pagamento direto do plano de saúde · vencimento dia 1º do mês · desde a citação · honorários advocatícios de 10% sobre uma anuidade do pensionamento
Pensão Millena	5 SM nacional + R\$ 18.400,00/mês (alinhada à menção de "alimentos ressarcitórios de 25 mil reais mensais" nos fundamentos da sentença · fls. 1380)
Conta de recebimento	Bradesco · Agência 884 · Conta 190534-1 · titular Millena Onesti Gorenstein
Período sob análise	01/01/2025 a 30/06/2026 — 18 (dezoito) competências mensais
Patronos atuais	Dra. Michele P. Hilgenberg (OAB/SC 41.607) · Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior (OAB/PR 44.937) · procuração matriz de 03/06/2026 (gov.br) · fls. 1065 da guarda

II — PREMISSAS E METODOLOGIA DE CÁLCULO

COMPONENTE	VALOR MENSAL 2025	VALOR MENSAL 2026
Pensão Millena (5 SM + R\$ 18.400,00)	R\$ 25.990,00	R\$ 26.500,00
Pensão Caio + Maia (sentença)	R\$ 24.300,00	R\$ 24.300,00
Total devido por competência mensal	R\$ 50.290,00	R\$ 50.800,00

Imputação em pagamento — Código Civil, art. 354: "Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital."

Juros legais — Código Civil, art. 406 (Lei 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024): taxa SELIC, equivalente mensal aproximada de 0,93% capitalizada compostamente desde o vencimento até o pagamento ou até a data de referência.

Vencimento mensal: dia 1º do mês, conforme dispositivo da sentença (fls. 1382).

Adotou-se o método da **amortização em tempo real**: cada parcela inadimplida acumula juros SELIC capitalizados em base diária; cada pagamento recebido é alocado à parcela mais antiga em aberto, abatendo **primeiro os juros vencidos** e, em seguida, o principal, conforme o regime do CC art. 354. Nenhum excesso de pagamento é descartado: o saldo é transferido à parcela imediatamente seguinte na ordem cronológica.

III — DEVIDO TOTAL NO PERÍODO

DISCRIMINAÇÃO	R\$
12 competências de 2025 × R\$ 50.290,00	603.480,00
6 competências de 2026 × R\$ 50.800,00	304.800,00
Devido total nominal	908.280,00

IV — PAGAMENTOS RECEBIDOS DO ALIMENTANTE (CONSOLIDADOS)

Computam-se nesta memória todos os pagamentos identificados nos extratos bancários da Sra. Millena, divididos em duas modalidades: (a) pagamentos diretos por PIX em nome próprio do alimentante; (b) repasses dos cumprimentos provisórios de alimentos, recebidos por intermédio das bancas anteriores constituídas pela alimentada (Cantagallo & Cantagal e Fabio Corrêa Eleutério) na qualidade de patronas, em razão de alvarás e liberações judiciais decorrentes de execuções alimentares — todos imputáveis ao devedor, conforme princípio da unicidade da fonte alimentar.

IV.A — Pagamentos diretos via PIX

#	DATA	REMETENTE	VALOR (R\$)
---	------	-----------	-------------

1	23/01/2026	Ari Gorenstein	78.521,53
2	01/04/2026	Ari Gorenstein	50.000,00
3	01/04/2026	Ari Gorenstein	23.807,55
4	04/05/2026	Ari Gorenstein	24.300,00
5	04/05/2026	Ari Gorenstein	6.600,00
6	03/06/2026	Ari Gorenstein	24.300,00
7	09/06/2026	Ari Gorenstein	6.600,00
Subtotal · PIX direto			214.129,08

IV.B — Repasses por intermédio das bancas anteriores

#	DATA	INTERMEDIÁRIO	MODALIDADE	VALOR (R\$)
1	04/04/2025	Cantagallo & Cantagal	PIX	22.710,04
2	16/06/2025	Cantagallo & Cantagal	PIX	7.100,78
3	26/06/2025	Cantagallo & Cantagal	TED	88.068,75
4	16/10/2025	Fabio Corrêa Eleutério	TED	74.293,24
5	23/10/2025	Fabio Corrêa Eleutério	TED	46.982,97
Subtotal · via bancas				239.155,78

TOTAL DE PAGAMENTOS DO ALIMENTANTE NO PERÍODO				R\$ 453.284,86
---	--	--	--	----------------

A documentação atinente à origem judicial dos cinco repasses (alvarás e despachos dos cumprimentos provisórios de alimentos) será produzida pelos patronos atuais junto às bancas anteriores em ofício específico, com fins comprobatórios.

V — CRONOLOGIA MENSAL · AMORTIZAÇÃO CC ART. 354

COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	DEVIDO (R\$)	PRINCIPAL PAGO (R\$)	JUROS PAGOS (R\$)	PRINCIPAL REMANESCENTE (R\$)	JUROS ACUMULADOS A 30/06/2025 (R\$)
01/2025	01/01/2025	50.290,00	50.290,00	2.195,58	0,00	2.195,58
02/2025	01/02/2025	50.290,00	50.290,00	2.301,18	0,00	4.496,76
03/2025	01/03/2025	50.290,00	50.290,00	3.231,96	0,00	7.728,72
04/2025	01/04/2025	50.290,00	50.290,00	3.211,33	0,00	10.940,05
05/2025	01/05/2025	50.290,00	50.290,00	3.539,66	0,00	14.479,71
06/2025	01/06/2025	50.290,00	50.290,00	3.848,50	0,00	18.328,21
07/2025	01/07/2025	50.290,00	50.290,00	4.436,81	0,00	22.765,02

08/2025	01/08/2025	50.290,00	50.290,00	4.364,88	0,00	
09/2025	01/09/2025	50.290,00	19.311,75	4.523,21	30.978,25	
10/2025	01/10/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	4.
11/2025	01/11/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	3.
12/2025	01/12/2025	50.290,00	0,00	0,00	50.290,00	3.
01/2026	01/01/2026	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	2.
02/2026	01/02/2026	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	2.
03/2026	01/03/2026	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	1.
04/2026	01/04/2026	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	1.
05/2026	01/05/2026	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	
06/2026	01/06/2026	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	
TOTAIS		908.280,00	421.631,75	31.653,11	486.648,25	21.9

Síntese das parcelas: **8 quitadas** (jan/2025 a ago/2025), **1 parcial** (set/2025) e **9 em aberto** (out/2025 a jun/2026). A imputação cronológica (CC 354) determina que os pagamentos efetuados em 2026 — inclusive os PIX diretos do alimentante — recaiam sobre as parcelas mais antigas em aberto, daí o efeito visual de as competências mais recentes permanecerem inadimplidas mesmo após pagamento.

VI – SAÚDE NÃO REEMBOLSADA (16 NOTAS FISCAIS APÓS 02/02/2026)

A sentença determinou expressamente o **pagamento direto do plano de saúde dos filhos** pelo alimentante. O último crédito identificado oriundo de reembolso Porto Seguro na conta corrente da Sra. Millena ocorreu em **02/02/2026, no valor de R\$ 900,00** (doc. 1629235). A partir dessa data, foram pagas diretamente pela alimentada 16 notas fiscais de serviços médicos e psicológicos referentes aos filhos e à própria, totalizando **R\$ 25.900,00 de principal**, sem qualquer ressarcimento.

SÍNTESE POR PRESTADOR	QT. NFS	SOMA R\$
Maria Inês Giora (psicanálise · Caio + Milena)	10	18.000,00
Elaine Cristina R. Misiti (psicoterapia · Maia)	4	4.500,00

CIDEP · Dr. Luis Procopio Calliari (endocrinologia pediátrica · CID E34 · Caio + Maia)	2	3.400,00
Total · principal	16	25.900,00
+ Juros SELIC acumulados (CC 406)	—	759,26
Saldo saúde a 30/06/2026	—	26.659,26

VII — SÍNTESE DO PASSIVO

RUBRICA	VALOR (R\$)
Principal remanescente · alimentar	486.648,25
Juros SELIC acumulados · alimentar	21.930,50
Principal · saúde não reembolsada	25.900,00
Juros SELIC acumulados · saúde	759,26
Passivo total atualizado a 30/06/2026	535.238,01

VIII — FATOR INSEGURANÇA (RELEVÂNCIA QUALITATIVA)

- Entre 01/01/2025 e 03/04/2025 — durante **93 dias corridos no início do período** — a Sra. Millena não recebeu qualquer valor referente à pensão alimentícia, embora as parcelas vencessem mensalmente. Lacunas longas e arbitrárias se repetiram (jul a set/2025; nov/2025 a jan/2026; fev a mar/2026; mai a jun/2026).
- Os pagamentos recebidos no período se concentraram em **8 datas isoladas** ao longo de 18 meses (04/04, 16/06, 26/06, 16/10 e 23/10 de 2025; 23/01, 01/04, 04-05/05 e 03-09/06 de 2026), sem cronograma, sem aviso prévio e em valores arbitrários, inviabilizando qualquer planejamento orçamentário.
- As despesas fixas mensais da família — mensalidades escolares (Camino School e Colégio Módulo), Associação Hebraica, plano de saúde, condomínio, IPTU, IPVA, utilities, cartão de crédito — totalizam montante superior a **R\$ 30.000,00/mês** e correm em débito automático, sem qualquer tolerância à inadimplência do alimentante.
- Para sustentar os filhos, a alimentada foi compelida a **descapitalizar seu próprio Plano Bradesco Vida e Previdência**, sacando **R\$ 677.857,67 em nove resgates parciais** entre 21/05/2025 e 24/06/2026 (este dano é distinto do objeto da execução; será objeto de ação cível autônoma).
- Os pagamentos diretos efetivos só começaram em **23/01/2026** — após 387 dias do início do período em apreciação. Os repasses anteriores foram exclusivamente decorrentes da força executória do Estado (alvarás dos cumprimentos provisórios

intermediados pelas bancas anteriores). **Não houve cumprimento espontâneo da obrigação alimentar pelo alimentante em todo o exercício de 2025.**

6. O alimentante **conhece exatamente o quantum devido** (R\$ 24.300,00 da sentença): os PIX de 04/05/2026 e 03/06/2026 são realizados em valor matematicamente idêntico ao da pensão das crianças. Não há equívoco — há opção deliberada de pagar quando e quanto se quer.

7. O cenário configura, em tese, **violência patrimonial** à luz do art. 7º, IV, da Lei 11.340/2006: a alimentada apenas vê o dinheiro saindo de sua conta — em débitos automáticos contínuos — enquanto o crédito do alimentante não chega ou chega em ocasiões esporádicas, arbitrárias e majoritariamente forçadas pelo Estado.

**IX — CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE
(RECONHECIDA NA SENTENÇA)**

ELEMENTO PATRIMONIAL	VALOR	FONTE (FLS.)
Evolução patrimonial DIRPF 2021 → 2022	R\$ 8,47 MM → R\$ 32,23 MM	1380
Renda não tributável (exercício 2022)	R\$ 1.329.826,70	1380
Ganhos de capital e juros sobre capital próprio	R\$ 10.400.646,61	1380-1381
Bloqueio SISBAJUD em conta titularizada pelo alimentante	R\$ 95.000.000,00	324-332 e 1381
Carteira na FRAM Capital	R\$ 66.469.760,77	1381
Renda da E-Vino e da Apoio Administrativo (2022)	R\$ 1.200.000,00	1381

A própria sentença concluiu — em razão dessa capacidade — pela imposição de **90% das despesas dos filhos** ao alimentante. **Inexiste fundamento econômico para o inadimplemento.**

X — CONCLUSÕES E PROVIDÊNCIAS SUGERIDAS

C-1. O passivo alimentar atualizado em 30/06/2026 totaliza **R\$ 535.238,01**, sendo R\$ 508.578,75 referentes ao débito alimentar consolidado (CC 354 · SELIC) e R\$ 26.659,26 referentes a despesas de saúde dos filhos pagas sem reembolso pela alimentada.

C-2. Em todo o exercício de 2025 (12 meses), **o alimentante não realizou qualquer pagamento espontâneo** da obrigação alimentar. Os R\$ 239.155,78

creditados nesse período decorreram de força executória do Estado, intermediada pelas bancas anteriores.

C-3. Caracteriza-se descumprimento contumaz da obrigação alimentar fixada por sentença transitada em julgado, com risco de prisão civil (CPC art. 528, § 3º), tipificação penal de abandono material (CP art. 244) e violência patrimonial (Lei 11.340/2006, art. 7º, IV).

C-4. A capacidade econômica do devedor é exuberante e reconhecida judicialmente — o inadimplemento é deliberado.

P-1. Cumprimento de sentença pelo rito do CPC art. 528, com pedidos de multa (§ 1º), protesto (§ 1º), prisão civil (§ 3º), atualização SELIC desde o vencimento de cada parcela e expedição de mandado de penhora online.

P-2. Pedido de levantamento incidental do valor incontroverso de R\$ 66.443,47 já reconhecido (proc. 1007950-39.2025) e auditoria do bloqueio SISBAJUD de R\$ 42,4 MM no proc. 0001112-97.2025.

P-3. Medidas protetivas patrimoniais autônomas (LMP art. 24, com a redação da Lei 14.550/2023) perante a VDFM Butantã, com pedido de indisponibilidade das cotas FIP Ajaccio e Bonifácio.

P-4. Notícia-crime ao Ministério Público pela tipificação do abandono material (CP art. 244).

P-5. Instrução documental com ofício às bancas Cantagallo & Cantagal e Fabio Corrêa Eleutério para juntada das certidões dos alvarás e despachos correspondentes aos cinco repasses de 2025, comprovando a origem judicial dos valores intermediados.

P-6. Ação cível autônoma para ressarcimento da descapitalização do Plano Bradesco Vida e Previdência (R\$ 677.857,67) e pleito de indenização por danos morais por violência patrimonial.

XI — PONTOS PARA REVISÃO PELOS PATRONOS

☐ ITEM A CONFIRMAR	
☐	Adoção da metodologia de amortização CC art. 354 (juros vencidos abatidos antes do capital) e aplicação da SELIC (Lei 14.905/2024)
☐	Adoção do passivo consolidado de R\$ 535.238,01 para o protocolo
☐	Vencimento mensal no dia 1º (sentença 11/04/2024 fls. 1382)
☐	Quantum de Millena (5 SM + R\$ 18.400,00) — confirmar contra título executivo específico (acordo, decisão ou sentença)
☐	

	Inclusão de honorários advocatícios (10% sobre uma anuidade do pensionamento ≈ R\$ 29.160,00 — sentença fls. 1382)
☐	Inclusão de multa do CPC art. 528, § 1º
☐	Pedido autônomo de danos morais por violência patrimonial (LMP art. 7º, IV)
☐	Pedido autônomo de ressarcimento do resgate de Vida e Previdência (R\$ 677.857,67 · cível)
☐	Definição do foro de execução: 1ª VFS Pinheiros (divórcio) ou 2ª VFS Pinheiros (alimentos)

XII — RESERVA TÉCNICA

Memória de cálculo instrumental ao patrocínio (CPC art. 472), elaborada em coautoria com a constituinte, em conformidade com (i) a sentença de 11/04/2024 lavrada nos autos do proc. 1006738-51.2023.8.26.0011 (filhos · R\$ 24.300,00/mês + plano de saúde direto · vencimento dia 1º); (ii) Código Civil arts. 354 e 406 com a redação da Lei 14.905/2024 (SELIC como juros legais); (iii) extratos bancários da conta Bradesco 884-190534-1, integralmente analisados nos Docs 72 e 75 do acervo técnico. Computam-se como pagamentos do alimentante os 7 PIX em nome próprio (R\$ 214.129,08) e os 5 repasses intermediados pelas bancas anteriores (R\$ 239.155,78), em razão de alvarás em cumprimentos provisórios de alimentos. NÃO se incluem nesta memória: rendimento perdido sobre o resgate do Plano Bradesco Vida e Previdência da titular (categoria distinta, objeto de ação cível autônoma); honorários advocatícios fixados em 10% sobre uma anuidade do pensionamento; multa do CPC art. 528, § 1º; e atualização monetária por IPCA (a SELIC já incorpora a inflação). Os patronos constituídos devem verificar cada elemento em fonte primária antes da incorporação a peça subscrita. Este documento não substitui laudo CRC nem perícia oficial.

Dra. MICHELE P. HILGENBERG
OAB/SC 41.607

Dr. LUIZ CARLOS GUIESELER JUNIOR
OAB/PR 44.937